

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3278/2535

บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเซินทรัล จำกัด

โจทก์

ผู้ร้องสอด

โจทก์

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี

โจทก์

นายแสน เจริญยิ่ง

จำเลย

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี ผู้ร้องสอด ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 248

ความว่า จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดเสียค่าขึ้นศาล 200,000 บาท ให้จำเลย เสียค่าขึ้นศาล 445 บาท ภายใน 15 วัน

ผู้ร้องสอดเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทและให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนทุนทรัพย์ 15,444 บาท ผู้ร้องได้ร้องสอดว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอด และผู้ร้องสอดได้ชำระค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ของโจทก์ มาทั้งในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านว่า ผู้ร้องสอดเสียค่าขึ้นศาลไม่ถูกต้อง การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้ ผู้ร้องสอดเสียค่าขึ้นศาลตามราคาประเมินของทางราชการซึ่งประเมินไว้ร้อยละ 500,000 บาท ทั้ง ๆ ที่ราคาซื้อขายที่ดินพิพาทตามสัญญาซื้อขายเอกสารท้ายฟ้องของโจทก์มีราคาทั้งสิ้นเพียง 220,000 บาท คำสั่งศาลชั้นต้นจึงไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดชำระค่าขึ้นศาลตามที่ได้ชำระไว้แล้วด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องนี้ (อันดับ 365)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดพิพาท และให้จำเลยชำระค่าเสียหายกับค่าเสียหาย เป็นรายเดือน ระหว่างพิจารณาผู้ร้องสอด เข้ามาเป็นคู่ความ ฝ่ายที่สามโดยอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของตน ศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดเสียค่าขึ้นศาลให้ถูกต้องผู้ร้องสอดจึงเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวน ทุนทรัพย์ที่โจทก์ตั้งมาในขณะที่ฟ้อง ศาลชั้นต้นสั่งรับคำร้องสอด

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดพิพาทห้ามจำเลย และผู้ร้องสอดเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาทให้จำเลยใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายราย เดือน นับจากวันฟ้อง จนกว่าจะออกจากที่พิพาทแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยและผู้ร้องสอดฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยและผู้ร้องสอดชำระค่าขึ้น ศาลจำนวนดังกล่าว (อันดับ 351)

จำเลยนำค่าขึ้นศาลมาชำระตามคำสั่งศาลชั้นต้นส่วนผู้ร้องสอดอุทธรณ์คำสั่ง (เป็นคำร้องนี้) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ผู้ร้องสอดอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลชั้นต้น ไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 364,365,366)

ศาลชั้นต้นส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่ง ให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง(อันดับ 174)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่ดินพิพาทซึ่งโจทก์อ้างว่า เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ผู้ร้องได้ร้องสอดเข้ามาว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง ขอให้ ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง ดังนั้น คดีระหว่างโจทก์กับผู้ร้องจึงเป็นคดี

พิพาทกันในกรรมสิทธิ์ของที่ดินพิพาทผู้ร้องจึงต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุน
ทรัพย์ที่พิพาทคือจำนวนตามราคาที่ดินพิพาทในระหว่างที่ร้องสอด ฉะนั้น จึงให้ศาล
ชั้นต้นทำการไต่สวนให้ได้ความว่า ในขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ที่ดิน
พิพาทมีราคาเท่าใด แล้วคำนวณ ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาจากราคาดังกล่าว แล้วดำเนินการ
ต่อไป

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากที่ดินพิพาทซึ่งโจทก์อ้างว่า
เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ผู้ร้องได้ร้องสอดเข้ามาว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง ขอให้
ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้อง ดังนั้น คดีระหว่างโจทก์กับผู้ร้องจึงเป็นคดี
พิพาทกันในกรรมสิทธิ์ของที่ดินพิพาทผู้ร้องจึงต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุน
ทรัพย์ที่พิพาทคือจำนวนตามราคาที่ดินพิพาทในระหว่างที่ร้องสอด ฉะนั้น จึงให้ศาล
ชั้นต้นทำการไต่สวนให้ได้ความว่า ในขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ที่ดิน
พิพาทมีราคาเท่าใด แล้วคำนวณ ค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาจากราคาดังกล่าว แล้วดำเนินการ
ต่อไป

(ตัน เวทไว-สมาน เวทวินิจ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น